

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 311/2531 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิม พัน ธีไอส์เม็ก
 กิ่ง แอนด์

โจทก์

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.รัชฎากร มาตรา 8

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.ระชากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 มาตรา 30

จำเลยส่งแบบแจ้งการประเมินแก่โจทก์ที่ไม่มีผู้โดยยอมรับ จำเลยจึงนำแบบแจ้งการประเมินไปปิดไว้ที่หน้าประตูสำนักงานโจทก์ตามที่โจทก์ระบุในการยื่นแบบ อ.1 แม้สำนักงานดังกล่าวจะเป็นสำนักงานสาขาของโจทก์ก็รวมอยู่ในความหมายของคำว่าสำนักงานตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 8 ที่ให้ใช้บังคับขณะนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยปิดแบบแจ้งการประเมิน ณ สถานที่ดังกล่าวจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 30 วรรคหก (2) กำหนดไว้มิให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 30 บังคับแก่บุคคลที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินหรือสั่งให้เสีย...โดยได้ทำการประเมินหรือสั่งก่อนวันที่พระราชกำหนด นี้ใช้บังคับ คดีนี้เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบก่อนวันที่พระราชกำหนดใช้บังคับ โจทก์จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 ทั้งการประเมินของจำเลยเป็นการประเมินภาษีการค้า ส่วนที่โจทก์ยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามมาตรา 30 เป็นเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล แม้โจทก์จะเสียภาษีส่วนนี้ไปแล้วก็เป็ฯภาษีคนละ

ประเภทกัน โจทก์จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 โดยนัยนี้ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอเสียภาษีอากรและชำระภาษีอากรตามพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2529 แต่จำเลยอ้างว่าโจทก์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 30 เพราะจำเลยประเมินภาษีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2529 อันเป็นวันก่อนประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าวและจำเลยอาศัยที่ดินและรถยนต์ของโจทก์ ขอให้ถอนการอายัด

จำเลยให้การว่า จำเลยปิดแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้า ณ ที่ตั้ง สำนักงานสาขาและสำนักงานการค้าของโจทก์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2529 ซึ่งเป็นเวลาก่อนพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับ โจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 30 ภาษีที่โจทก์ยื่นคำขอและเสียเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล มิใช่ภาษีการค้าที่เจ้าพนักงานของจำเลยได้ทำการประเมิน

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ประเด็นข้อต่อไปที่ว่าการปิดแบบแจ้งการประเมินเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในการไปส่งแบบแจ้งการประเมินแก่โจทก์นั้น ไม่มีผู้ใดยอมรับ กรณีเช่นนี้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 8วรรคสาม ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น กำหนดไว้ว่า จะส่งโดยวิธีปิดหมายหรือหนังสือในที่ซึ่งเห็นได้ชัดที่ประตูบ้านหรือสำนักงานของผู้รับก็ได้ จำเลยนำสืบได้ความว่าได้นำแบบแจ้งการประเมินไปปิดไว้ที่หน้าประตูของสำนักงานโจทก์

บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกะจะอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำเลยมีเอกสารหมายเลข 13 หนังสือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนสำนักงานของโจทก์เป็นพยานซึ่งนางปราณี ภาณุผล ผู้ออกหนังสือดังกล่าวเบิกความยืนยันว่าบ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 9 ถนนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีเป็นสำนักงานสาขาของโจทก์ข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าว โจทก์อุทธรณ์คัดค้านว่า การส่งหมายหรือหนังสือถึงโจทก์จะต้องส่งที่สำนักงานบริหารกิจการของโจทก์ ไม่รวมถึงสำนักงานสาขา เห็นว่า คำว่าสำนักงานสาขาก็รวมอยู่ในความหมายของคำว่าสำนักงานตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 8 ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นด้วย และคดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ติดต่อกับจำเลยในการยื่นรายการภาษีเงินได้ปี พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2525 ตามเอกสารหมายเลข 3 ถึง 6 และในการยื่นแบบ อ.1 ตามเอกสารหมายเลข 4 โจทก์ระบุสำนักงานของโจทก์อยู่ที่เลขที่ 182 หมู่ที่ 9 ถนนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นสำนักงานของโจทก์ตามความเป็นจริงด้วย ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยปิดแบบแจ้งการประเมิน ณ สถานที่ดังกล่าวจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ประเด็นข้อสุดท้ายที่ว่า โจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 หรือไม่นั้น เห็นว่าตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 30 วรรคหก (2) กำหนดไว้มิให้ใช้บทบัญญัติ มาตรา 30 บังคับแก่บุคคลที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินหรือสั่งให้เสีย...โดยได้ทำการประเมินหรือสั่งก่อนวันที่พระราชกำหนด นี้ใช้บังคับ ทั้งนี้เฉพาะเงินได้หรือรายรับสำหรับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินหรือสั่งให้เสียหรือนำส่งพระราชกำหนด ดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 เป็นต้นไป คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังว่า เจ้าพนักงานได้ทำการประเมินและแจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2529 อันเป็นวันก่อนที่พระราชกำหนดใช้บังคับ ดังนั้นโจทก์จึงไม่ได้รับ

สิทธิประโยชน์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 นั้น อีกทั้งการประเมินของจำเลยตาม
เอกสารหมาย จ.6 ถึง จ.9 เป็นการประเมินภาษีการค้า ส่วนที่โจทก์ยื่นคำขอเสียภาษี
อากรตามมาตรา 30 ดังกล่าว ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 นั้นเป็นเรื่องภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล แม้โจทก์จะเสียภาษีในส่วนนี้ไปแล้ว ก็เป็นภาษีคนละประเภทกัน ดังนั้น
โจทก์จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 โดยนัยนี้ด้วยที่ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในชั้นนี้ แทนจำเลย 1,000 บาท

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรดี-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ